RECIBIDO
Día 04/08/2025 Hora 10:30

ORDENANZA Nº 8.223

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°.- RATIFICASE en todas sus partes el Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada por el Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, en su carácter de Intendente Municipal, y la firma **RE S.R.L.**, representada por el Sr. Emanuel ROMERO, en su calidad de Socio Gerente, con fecha 25 de julio de 2025, el cual se adjunta como Anexo I y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Ab. JONATHAN N. GASCÓN
SECRETARIO HABILITADO
Concejo Deliberante

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

Ab. JUAN PABLO INGLESE
PRESIDENTE
Concejo Deliberante

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA Y RE S.R.L.

En la ciudad de Villa María, a 25 días del mes de julio de 2025, la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA** representada en este acto por el Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, en su carácter de Intendente Municipal, y el Sr. Julián Nicanor LOPEZ, en su carácter de Secretario de Salud, con domicilio en Sobral 299, de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, en adelante la **"LA MUNICIPALIDAD"**, por una parte; y la firma **RE S.R.L.**, CUIT 30-71192372-8, representada en este acto por el Sr. Emanuel ROMERO, en su calidad de socio gerente, en adelante denominada **"RE SRL"**, por la otra; convienen celebrar el presente convenio bajo las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA – ANTECEDENTES:

- Que LA MUNICIPALIDAD reconoce a la salud como un derecho fundamental desde la concepción y garantiza el acceso igualitario a los bienes y servicios municipales relacionados con ella, conforme Art. 39° de la Carta Orgánica Municipal de Villa María.
- Que en el año 2024 se celebró un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Villa María y la empresa Re Emergencias SRL ratificado por Ordenanza N° 8104, con el objetivo de fortalecer el Servicio de Emergencias Municipal "107" mediante la implementación del Servicio de Medicina Digital Mixta con activación de Llamada Inteligente y Motoambulancias, el cual fue oportunamente ratificado mediante Ordenanza N° 8104.
- Que dicha implementación ha demostrado ser una respuesta oportuna y eficaz para optimizar el servicio de emergencias, logrando una significativa descompresión de las atenciones y un refuerzo en la atención de casos de mayor complejidad.

SEGUNDA – OBJETO: En el marco de los antecedentes expuestos, LAS PARTES acuerdan la ampliación del Servicio de Medicina Digital Mixta a los Consultorios de Demanda Espontánea de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) ubicados en el ejido urbano de Villa María, mediante la utilización del dispositivo denominado "Tyto Device", con el objetivo de fortalecer el servicio municipal de salud.

TERCERA - MODALIDAD: El Servicio de Medicina Digital Mixta en CAPS a cargo de RE SRL, incluye: **a)** Sistema de Medicina Digital Mixta en consultorios ubicados en diferentes CAPS de la ciudad de Villa María; **b)** Ampliación y reforma con equipamiento,

EMANUEL ROMERO
SOCIO GERENTE
RE S.R.L.

JULIÁN LÓPEZ
SECRETARIO DE SALUD
Municipalidad de Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

sistema de inteligencia artificial de los espacios donde se desarrollara la actividad objeto del presente convenio; **c)** Articulación en interfaz con despacho de emergencias y servicio de SAMU 107; **d)** Armado y equipamiento tecnológico de consultorios en CAPS; **e)** Médicos activos mediante Medicina Digital Mixta a través de las denominadas TICs; **f)** Capacitación Interna a todo el equipo de CAPS en manejo de inteligencia artificial aplicada a la Salud; **g)** Asesoramiento, puesta en marcha y seguimiento de proyecto; **h)** Estadísticas mensuales con DASHBOARD para establecer el área de mejora continua.

CUARTA. IMPLEMENTACION: La implementación del Servicio de Medicina Digital Mixta en los CAPS, detallado en la Cláusula Segunda del presente Convenio, se llevará a cabo de manera progresiva, conforme las siguientes etapas:

4.1. - Primera Etapa: Esta etapa inicial comprende la instalación de consultorios de Medicina Digital Mixta en CAPS Nicolás Avellaneda (CIC), CAPS San Martín, CAPS Las Acacias, CAPS Belgrano, CAPS Los Olmos y CAPS Las Playas. No obstante, LA MUNICIPALIDAD a través de la Secretaría de Salud, se reserva la facultad de determinar la ubicación de los consultorios en otros Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o de reemplazar los aquí indicados, de acuerdo a las necesidades y prioridades del servicio de salud municipal.

4.2. - Segunda Etapa: La presente etapa comprende la implementación de Consultorios de Medicina Digital Mixta en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y/o Establecimientos de Salud Municipal no incluidos en la Primera Etapa. No obstante, su inicio efectivo quedará condicionado a la evaluación de los resultados obtenidos durante la Primera Etapa. La ejecución de esta Segunda Etapa requerirá la suscripción previa de una Addenda al presente acuerdo, conforme a lo establecido en la Cláusula SEXTA, apartado "a" y se calculará tomando como base el precio unitario ajustado de la primera etapa. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de determinar la conveniencia, oportunidad y modalidad de implementación de la Segunda Etapa, incluyendo la facultad de dividirla en fases o subetapas si así lo considerare necesario para su adecuada ejecución.

QUINTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE RE SRL: Además de las obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato, RE SRL se compromete específicamente a cumplir con las siguientes: **a)** Prestar el servicio mediante la tecnología detallada en la cláusula segunda, de acuerdo a los parámetros de calidad y disponer de los insumos, elementos y recursos humanos (médicos) necesarios para el cumplimiento de todas las actividades conforme la modalidad descripta en la cláusula precedente; **b)** Abstenerse de

JULIÁN LÓPEZ
SECRETARIO DE SALUD
Municipalidad de Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

cobrar copagos o dinero alguno a las personas objeto de atención dentro del marco del presente convenio; **c)** Garantizar la prestación del Servicio de Medicina Digital Mixta en los CAPS definidos conforme Cláusula 4.1, asegurando una cobertura mínima de cuatro (4) horas diarias dentro de la franja horaria de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en cada uno de dichos centros. El horario de atención específico será coordinado y acordado con la Secretaría de Salud de LA MUNICIPALIDAD, buscando optimizar la disponibilidad del servicio según las necesidades de cada Centro de Atención Primaria de Salud; **d)** Comunicar a la Secretaría de Salud de LA MUNICIPALIDAD cualquier suspensión temporal o modificación de los horarios de atención con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados; **e)** Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.

SEXTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA MUNICIPALIDAD: por su parte, La MUNICIPALIDAD se compromete específicamente a: **a)** Pagar a RE el valor correspondiente del servicio a prestarse de conformidad con lo estipulado en el presente convenio, y el valor de los adicionales que se puedan pactar por addenda, en caso de corresponder, en relación a la implementación de la segunda etapa; **b)** Dar asesoría y asistencia técnica para el desarrollo y ejecución de las actividades objeto del presente, a través de la Secretaría de Salud, efectuando las recomendaciones y/o sugerencias que correspondan; **c)** Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.

SEPTIMA. LUGAR DE EJECUCION: Los servicios objeto del presente contrato serán prestados por RE SRL en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) detallados en la Cláusula 4.1 del presente acuerdo. Asimismo, se incluirán oportunamente aquellos CAPS y/o Establecimientos de Salud Municipal que se incorporen en la Segunda Etapa de implementación, conforme a lo establecido en la Cláusula 4.2. La Municipalidad se reserva el derecho de modificar o ampliar los lugares de prestación de servicios, debiendo comunicarlo fehacientemente a RE SRL.

OCTAVA. PLAZO: El presente convenio se pacta por un periodo de doce (12) meses a contar desde la ratificación del presente por parte del Concejo Deliberante. Transcurrido este período, el convenio se renovará automáticamente por plazos sucesivos de doce (12) meses, salvo que cualquiera de las partes manifieste su voluntad en contrario de manera fehaciente y por escrito con una antelación no menor a veinte (20) días corridos al vencimiento del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas.

EMANUEL ROMERO
SOCIO GERENTE

JULIÁN LÓPEZ
SECRETARIO DE SALUD
Municipalidad de Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

NOVENA. PRECIO: El precio mensual para la prestación de los servicios correspondientes a la Primera Etapa, que involucra la implementación de Consultorios de Medicina Digital Mixta en los CAPS detallados en la Cláusula 4.1, se establece en la suma total de PESOS VEINTIDOS MILLONES ($22.000.000,00), es decir, el precio unitario por consultorio asciende a la suma de pesos tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y seis centavos ($3.666.666,66). Este precio inicial ha sido calculado considerando los costos operativos vigentes a la fecha del presente contrato. En virtud de la situación económica actual, este precio será actualizado trimestralmente mediante la aplicación de la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

DECIMA - FORMA Y LUGAR DE PAGO: El pago de las prestaciones convenidas en la cláusula anterior se realizará a mes vencido, debiendo RE SRL presentar la factura correspondiente, la cual deberá ser canceladas por la Municipalidad dentro de los 30 días de presentada para su pago.

DECIMA PRIMERA - SUSPENSION: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta en la que conste la causa de la misma. El término de la suspensión no implicará el pago del costo mensual del servicio, ni será computable para los efectos del plazo de vigencia, ni dará derecho a exigir indemnización alguna por las partes.

DECIMA SEGUNDA - SUB CONTRATACION Y PRESTACION A TERCEROS: RE SRL se compromete a cumplimentar las obligaciones asumidas en el presente convenio, pudiendo valerse de terceros para la prestación de los servicios, siendo en tal caso responsable por la calidad de los mismos. Por su parte, LA MUNICIPALIDAD se reserva la facultad de prestar el Servicio de Medicina Digital Mixta, mediante la utilización del dispositivo "Tyto Device" objeto del presente, a terceros ajenos al servicio público municipal de salud, incluyendo instituciones privadas, fuera del horario de atención municipal, celebrando a tal efecto los convenios o contratos que considere pertinentes, sin que ello implique afectación alguna a las obligaciones de RE SRL en el marco del presente acuerdo. La referida prestación de servicios a terceros por parte de LA MUNICIPALIDAD estará sujeta a la tarifa que se establezca oportunamente mediante Ordenanza Tarifaria.

DECIMA TERCERA – INDEMNIDAD: RE SRL se compromete en forma irrevocable a mantener indemne a LA MUNICIPALIDAD respecto de obligaciones y cualquier reclamo

JULIÁN LÓPEZ
SECRETARIO DE SALUD
Municipalidad de Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

judicial o extrajudicial proveniente de terceros, que tengan como causa las actuaciones de la empresa en ocasión de la ejecución del presente convenio. Se deja aclarado expresamente que no existirá vínculo laboral alguno de subordinación entre la MUNICIPALIDAD y los trabajadores mediante los cuales RE SRL preste el servicio, tanto con profesionales como con aquellos que no lo sean.

DECIMA CUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del presente se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de conciliación y transacción.

DECIMA QUINTA - TERMINACION. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: **a)** Por extinción del plazo pactado para ejecución; **b)** Por acuerdo bilateral; **c)** Por causa fortuita o fuerza mayor debidamente comprobado; **d)** Por incumplimiento de las partes contratantes de las obligaciones previstas en el presente; **e)** Por decisión unilateral la MUNICIPALIDAD, notificada con 20 días de anticipación, sin derecho a indemnización alguna.

DECIMA SEXTA – DOMICILIOS ELECTRONICOS: LAS PARTES declaran como domicilio electrónico para el perfeccionamiento del presente acuerdo los siguientes dominios: por RE SRL emanuelromero.re@gmail.com y por LA MUNICIPALIDAD secretariadesalud.vm@gmail.com .

DECIMA SEPTIMA – RATIFICACION: El presente se suscribe *Ad Referendum* del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María.

DECIMA OCTAVA – DE FORMA: "LAS PARTES" manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones derivadas del presente convenio, por lo que pondrán su mayor desempeño y diligencia a los fines del debido cumplimiento del mismo. No obstante lo expuesto, para todos los efectos legales que pudiesen derivarse del presente instrumento, "LAS PARTES" se someten a jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa María, con expresa renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponderles, constituyendo sus domicilios legales en los antes indicados. Leído que les fue, las partes ratifican todo lo expresado anteriormente y en prueba de conformidad firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado ab initio.

MANUEL ROMERO
SOCIO GERENTE

JULIÁN LÓPEZ
SECRETARIO DE SALUD
Municipalidad de Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María